

2024

TPG-153



توصيف المقرر الدراسي

(الدراسات العليا)

اسم المقرر:	فقه المعاملات
رمز المقرر:	2001881-2
البرنامج:	الماجستير في القانون
القسم العلمي:	الأنظمة
الكلية:	الشرعية والأنظمة
المؤسسة:	جامعة الطائف
نسخة التوصيف:	2024
تاريخ آخر مراجعة:	



جدول المحتويات

أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي.....	3
ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها.....	4
ج. موضوعات المقرر.....	6
د. أنشطة تقييم الطلبة.....	7
هـ. مصادر التعلم والمرافق.....	7
و. تقويم جودة المقرر.....	7
ز. اعتماد التوصيف.....	8



أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي:

1. التعريف بالمقرر الدراسي:

1. الساعات المعتمدة: (ساعتان)			
2. نوع المقرر			
أ-	☐ متطلب جامعة	☐ متطلب كلية	☒ متطلب تخصص
ب-	☐ إجباري	☒ اختياري	☐ متطلب مسار
3. السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر: (السنة الثانية ، الفصل الدراسي الأول)			
4. الوصف العام للمقرر			
المقرر يركز على دراسة بعض النماذج من مفردات فقه المعاملات المالية وما يرتبط بها من تطبيقات معاصرة بحيث يكون الهدف من دراسة أصل المسائل الفقهية الربط بينها وبين التطبيقات المعاصرة			
5- المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)			
لا توجد			
6- المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت)			
لا توجد			
7. الهدف الرئيس للمقرر			
يتوقع من الطالب بعد إكمال دراسة المقرر :			
1 - أن يتعرف على مباحث فقه المعاملات وتطبيقاتها المعاصرة			
2 - أن يربط بين أحكام المعاملات والمقاصد الشرعية			
3 - أن يحاول استنباط الأحكام الشرعية للمستجدات الفقهية في المعاملات المالية بعد التعرف نماذج من مسائل فقه المعاملات وتطبيقاتها المعاصرة .			
4 - اكتساب مهارة التعامل مع المستجدات المعاصرة			

2. نمط التعليم:

م	نمط التعليم	عدد الساعات التدريسية	النسبة
1	تعليم اعتيادي	30	100%
2	التعليم الإلكتروني		
3	التعليم المدمج		

م	نمط التعليم	عدد الساعات التدريسية	النسبة
	- التعليم الاعتيادي - التعليم الإلكتروني		
4	التعليم عن بعد		

3. الساعات التدريسية: (على مستوى الفصل الدراسي)

م	النشاط	ساعات التعلم	النسبة
1	محاضرات	30	100%
2	معمل أو إستوديو		
3	ميداني		
4	دروس إضافية		
5	أخرى (تذكر)		
	الإجمالي	30	100%

ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها:

الرمز	نواتج التعلم	رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
1.0	المعرفة والفهم			
1.1	أن يتعرف الطالب على المناهج العلمية المتبعة عند العلماء في دراساتهم الفقهية للمستجدات الفقهية	1ع	مجموعات النقاش الصغيرة	التكليفات
1.2	أن يتصور المسائل المستجدة وكيفية تنزيلها على أصول (فقه المعاملات)	1ع	تقديم الحلول لأمثلة عملية معاصرة للطلبة للاستفادة من طريق التحليل والوصول للحكم	الاختبارات الدورية والنهائية
1.3	أن يتعرف الطالب على المناهج العلمية المتبعة عند العلماء في دراساتهم الفقهية للمستجدات الفقهية	1ع	مجموعات النقاش الصغيرة	التكليفات
2.0	المهارات			
2.1	التطبيق العملي للمناهج العلمية المتبعة عند العلماء في	2م	دراسة أمثلة عملية لمستجدات فقهية مالية	التكليفات

الرمز	نواتج التعلم	رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
	دراستهم الفقهية للمستجدات الفقهية			
2.2	القدرة على تقديم تصور دقيق للمسائل المستجدة وربطها بفقه المعاملات المالية	2م	طرح المشكلة وطلب العصف الذهني لإيجاد حلول لها	المناقشات الشفوية
2.3	التطبيق العملي للمناهج العلمية المتبعة عند العلماء في دراستهم الفقهية للمستجدات الفقهية .	2م	دراية أمثلة عملية لمستجدات فقهية مالية	التكليفات
3.0	القيم والاستقلالية والمسؤولية			
3.1	أن يلتزم الخريج بالتزاهة والأخلاقيات المهنية والأكاديمية والمواطنة المسؤولة	4ق	العروض التقديمية	المناقشة والحوار
3.2	أن يتكيف الخريج مع فريق العمل بمرونة وفاعلية لتطوير أدائها	4ق	التعلم التعاوني	المشاركات وتقييم الأقران
3.3				

ج. موضوعات المقرر:

م	قائمة الموضوعات	الساعات التدريسية المتوقعة
1	أولاً - الأصل في المعاملات، وعلاقته بمسألة الشروط في البيع وأثر ذلك في دراسة المسائل المستجدة . ثانياً - شروط البيع، مع العناية بالمسائل التالية : البيع بالأنموذج - البيع بالرقم - بيع الوفاء . ثالثاً - بيع التقسيط : مع العناية بالمسائل التالية : بيع المربحة للأمر بالشراء .	4
2	رابعاً - بيع الحقوق المعنوية والخلوات : مع العناية بالمسائل التالية : حق الطبع والنشر ، حق التأليف ، حق براءة الاختراع ، حق الاسم التجاري ، بدل الخلو . خامساً - الخيار في البيع، مع العناية بالمسائل الآتية : خيار المجلس، المراد بالمجلس في البيع عبر وسائل الاتصال الحديثة - بيوع الخيارات المعاصرة.	4
3	سادساً - الأصول المنبني عنها في البيوع : • الأصل الأول: الربا : مع العناية بالمسائل التالية : التورق المصرفي المنظم ، المواطأة على الحيل الربوية (العينة) • الأصل الثاني: الغرر القمار والميسر : مع العناية بالمسائل التالية : التسويق الشبكي والهري . سابعاً - النقود والصرف : مع العناية بالمسائل التالية : حقيقة النقود الورقية وزكاتها، بيع العملات والمتاجرة بها، القبض في العملات، البيوع الآجلة في العملات	4
4	ثامناً - الظروف الطارئة : مع العناية بالمسائل التالية : تغير قيمة النقود وأثره على الحقوق والالتزامات تاسعاً - الأوراق المالية : مع العناية بالمسائل التالية : سوق الأوراق المالية البورصة ، السندات حقيقتها وحكم التعامل بها ، الأسهم حقيقتها وحكم التعامل بها عاشر - الأوراق التجارية : مع العناية بالمسائل التالية : الشيك ، الكمبيالة، السند لأمر .	4
5	الحادي عشر - القبض : مع العناية بالمسائل التالية : القيد المصرفي ، الشيك المصرفي . الثاني عشر - السلم : مع العناية بالمسائل التالية : السلم الموازي . الثالث عشر - الاستصناع : مع العناية بالمسائل التالية : الاستصناع الموازي ، الاستصناع والتوريد	4
6	الرابع عشر - المسابقات التجارية : صورها المعاصرة وأحكامها الخامس عشر - عقود التوثيق : مع العناية بالمسائل التالية : • الرهن : سلطة المتعاقدين على العين المرهونة ، الانتفاع بالعين المرهونة . • الضمان المالي : الضمان البنكي وتخريجه الفقهي . • الكفالة : أخذ الأجرة على الضمان والكفالة ، كفالات المستقدمين للعمل.	4
7	السادس عشر - الحوالة : مع العناية بالمسائل التالية : الحوالات البنكية السابع عشر - الشركات المعاصرة وأحكامها الثامن عشر - الإجارة : مع العناية بالمسائل التالية : الإجارة المنتهية بالتمليك ، إجارة الذمة المنتهية بالتمليك التاسع عشر - الوكالة : مع العناية بالمسائل التالية : الوكالات الحصرية للاستيراد	4
8	العشرون - دراسة بعض العقود الاصطلاحية الشائعة المناقصة ، المقاوله ، الامتياز ، تعهدات الإعاشة . الحادي والعشرون - التأمين : مع العناية بالمسائل التالية : التأمين التجاري ، والتأمين التعاوني أو التكافلي	2

30

المجموع

د. أنشطة تقييم الطلبة:

م	أنشطة التقييم	توقيت التقييم (بالأسبوع)	النسبة من إجمالي درجة التقييم
1	تكاليفات	مستمر	10 %
2	المشاركة والحضور	كل أسبوع	20 %
3	التقارير	كل 3 أسابيع	30 %
...	الاختبار النهائي	الخامس عشر	40 %

أنشطة التقييم (اختبار تحريري، شفهي، عرض تقديمي، مشروع جماعي، ورقة عمل وغيره)

هـ. مصادر التعلم والمرافق:

1. قائمة المراجع ومصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر	القضايا الفقهية في مجلة المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي
المراجع المساندة	مجلة العدل – قرارات الهيئات الشرعية في المملكة العربية السعودية
المصادر الإلكترونية	- مجلة الجمعية العلمية السعودية لعلم الأصول ومقاصد الشريعة http://osol.org.sa//contents/show - مجلة الجمعية الفقهية السعودية http://www.alfiqhia.org.sa
أخرى	--

2. المرافق والتجهيزات التعليمية والبحثية المطلوبة:

العناصر	متطلبات المقرر
المرافق النوعية (القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض، قاعات المحاكاة ... إلخ)	القاعات التدريسية المناسبة لأعداد الطلاب
التجهيزات التقنية (جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات)	- جهاز عرض الكتروني Data Show Projectors - السبورة الذكية
تجهيزات أخرى (تبعاً لطبيعة التخصص)	--

و. تقويم جودة المقرر:

مجال التقييم	المقيمون	طرق التقييم
فاعلية التدريس	الطلاب / أعضاء هيئة التدريس	استبيان
فاعلية طرق تقييم الطلاب	الطلاب	استبيان

طرق التقييم	المقيمون	مجالات التقييم
استبيان	الطلاب / أعضاء هيئة التدريس	مصادر التعلم
استبيان	الطلاب	مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر
	--	أخرى

المقيمون (الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، قيادات البرنامج، المراجع النظير، أخرى (يتم تحديدها).
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر).

ز. اعتماد التوصيف:

قسم الأنظمة	جهة الاعتماد
14	رقم الجلسة
1443/11/1 هـ	تاريخ الجلسة

قسم الأنظمة
Law Department

